

Thème 2 - LES PRINCIPAUX TYPES DE SOCIÉTÉS

CHAP 12 Les sociétés civiles de droit commun

Dossier 1 :

Vérifier si Marceau peut être associé de la société civile.

La société civile doit comporter au moins 2 associés, personne physique ou morale, qui doivent simplement avoir la capacité civile. Ils peuvent donc être mineurs. La capacité commerciale n'est pas exigée puisque la société n'accomplit pas d'actes de commerce.

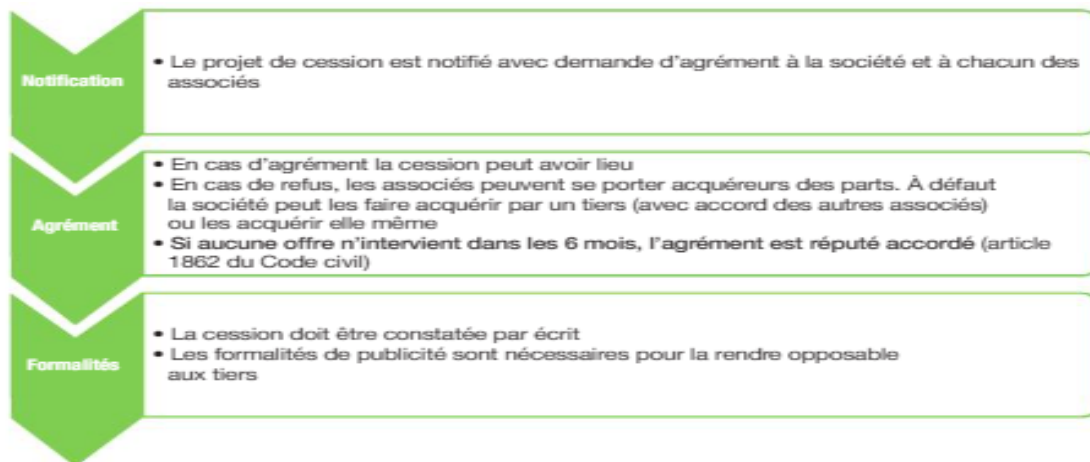
En l'espèce, même si Marceau est mineur, il peut devenir associé de la société civile si ses représentants légaux sont consentants, puisque, à 12 ans, il est sous la tutelle légale de ses représentants légaux. S'il devient associé, il sera engagé sur son patrimoine personnel des dettes de la société.

Dossier 2 :

Hiérarchiser les formalités de cession des parts sociales d'Yves Vavite

Société risquée, la société civile est aussi une société relativement fermée, ainsi les associés ne peuvent céder leurs parts qu'avec l'accord de tous les autres associés. Des exceptions existent cependant :

- les statuts peuvent prévoir que l'agrément nécessaire à la cession soit accordé à une majorité qu'ils déterminent ou même avec le seul accord du gérant ;
- les statuts peuvent même dispenser d'agrément, les cessions consenties à un autre associé, ou à un conjoint d'un associé ;
- les cessions consenties à des ascendants ou des descendants de l'associé-cédant sont libres sauf si les statuts prévoient autre chose



En l'espèce, un associé de SC envisage de vendre ses parts sociales. Il souhaite les céder à un tiers, qui n'est a priori pas un ascendant, descendant ou héritier. Il n'est pas fait mention des statuts. Ainsi, il lui faudra obtenir l'accord unanime des deux autres associés afin que la cession soit valable.



Thème 2 - LES PRINCIPAUX TYPES DE SOCIÉTÉS

CHAP 12 Les sociétés civiles de droit commun

Dossier 3 :

Expliquer par qui et comment cette dette sociale va être remboursée

Les associés de la société civile sont responsables indéfiniment et conjointement des dettes de la société, mais subsidiairement, c'est-à-dire qu'«à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation de paiement»

Ainsi, l'associé est tenu des dettes sociales :

- de manière indéfinie, c'est-à-dire en fonction de la dette sociale, mais à proportion de sa part dans le capital social ;
- de manière conjointe (le créancier va s'adresser à tous les associés) ;
- de manière subsidiaire, c'est-à-dire que le créancier poursuit en priorité la société, puis seulement les associés

Selon l'article 1857 alinéa 2 du Code civil, l'associé qui n'a fait qu'un apport en industrie est tenu comme l'associé qui détient la part la plus faible.

En l'espèce, la société civile a des dettes. Il s'agit de déterminer par qui et comment ces dettes vont être remboursées.

La responsabilité des associés est tout d'abord subsidiaire, c'est-à-dire que le créancier poursuit en priorité la société, puis seulement les associés.

Cependant, en l'espèce, la société n'a plus d'actif social, donc les créanciers pourront poursuivre les associés directement.

Ensuite, chaque associé est tenu des dettes sociales de manière conjointe, donc le créancier va pouvoir s'adresser à tous les associés.

Enfin, chaque associé est tenu des dettes sociales de manière indéfinie, donc le créancier va pouvoir demander le remboursement de la totalité de la dette si les associés sont solvables, mais seulement à proportion de leur part dans le capital social.

En l'espèce,

Jules Béguin et Alma Na détiennent chacun 30 % des parts, donc ils pourront être amenés à rembourser 30 % chacun des 10 000 € de dettes sociales, soit 3 000 € chacun.

Enfin, Aude Vesselle détient 40 % des parts, donc elle pourra être amenée à rembourser 40 % des 10 000 € de dettes sociales, soit 4 000 €. Ainsi, si les associés sont solvables, cela permet au créancier de la société d'être assuré du paiement de ses créances sociales.

